



Intermediação imobiliária

Contrato de corretagem,
responsabilidade civil e resultado útil



@luisa.callegarocola

RESUMO

1. Definição legal de corretagem;
2. Obrigações legais, éticas e disciplinares;
3. Contrato de intermediação imobiliária;
4. Resultado útil como pressuposto para a comissão
5. Decisões judiciais

CONCEITO DE CORRETAGEM

A corretagem está disciplinada no art. 722 do Código Civil:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

CONCEITO DE CORRETAGEM

Lei 6.530/78

Art 3º Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária.

CONCEITO DE CORRETAGEM

Código Civil:

Art. 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio

- Promover a aproximação entre as partes (ex. comprador e vendedor, ou locador e locatário;
- Fornecer informações claras e verdadeiras sobre o imóvel;
- Atuar com diligência, transparência e boa-fé.

Diligência

Agir com diligência significa demonstrar interesse ou cuidado na execução de uma tarefa, zelo, presteza em fazer alguma coisa. Para isso o corretor precisa conhecer o imóvel que pretende vender ou alugar, inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio, antes de oferecê-lo, saber todos os detalhes do empreendimento, ter a devida gestão sobre o imóvel.

Prudência

Ter prudência é prever ou procurar evitar inconveniências e perigos, ter cautela, preocupação, ponderação e sensatez. As informações que o corretor repassa para terceiros e para clientes devem ter sido previamente avaliadas, analisadas e verificadas, pois são elas que influenciarão na decisão do fechamento ou não do negócio.

Prestar informações

O corretor de imóveis não deve esperar que o cliente o questione sobre algo referente ao imóvel. É papel do corretor expor todos os riscos do negócio, caso existam, a incidência de impostos e valores, existência ou não de débitos referentes ao imóvel ou vendedores, os documentos necessários para o financiamento, como funciona o registro do imóvel, dentre outros.



CONTRATO DE CORRETAGEM

Elementos Essenciais do Contrato

Partes: corretor e contratante
(proprietário ou interessado na
aquisição);

Objeto: intermediação de determinado
negócio (ex.: venda de imóvel);

Remuneração: valor e condições de
pagamento da comissão;

Prazo de vigência;

Deveres das partes;

Cláusula de exclusividade

*Art. 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor; mas se, **por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade**, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade.*

O contrato com exclusividade confere ao corretor o direito exclusivo de intermediar o negócio durante o prazo acordado. Entretanto, a exclusividade exige atuação efetiva do corretor. A inércia poderá afastar o direito à comissão, ainda que a venda se concretize.

Orientação prática: O corretor deve manter registro de todas as diligências realizadas (visitas, anúncios, contatos com interessados etc.) para comprovar sua atuação.



RESULTADO ÚTIL COMO CONDIÇÃO PARA A COMISSÃO

Art. 725 do Código Civil:

"Salvo estipulação em contrário, é devida a remuneração ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes."

O que é o “resultado útil”?

É a conclusão do negócio pretendido pelo contratante, ou, ao menos, a efetiva aproximação das partes com todas as condições essenciais acordadas, ainda que haja arrependimento posterior.

- **O corretor faz jus à comissão quando o negócio é concretizado;**
- **A mera assinatura de uma proposta não gera o direito à comissão;**
- **Se o arrependimento ocorrer sem culpa do corretor, este ainda assim tem direito à comissão, desde que tenha atuado de forma útil e eficaz.**

OBS: Arrependimento nos contratos de incorporação imobiliária



BOAS PRÁTICAS PARA COMPROVAR O RESULTADO ÚTIL

Contrato de corretagem;

Termo de visita;

Registros das negociações;

Concretização das negociações (contrato entre as partes assinado)



DECISÕES RELEVANTES

Contrato sem exclusividade. Negócio realizado
diretamente pelas partes



APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. CONTRATO SEM EXCLUSIVIDADE. INTERMEDIÇÃO REALIZADA PELA CORRETORA VINCULADA À AUTORA. NEGÓCIO CELEBRADO DIRETAMENTE ENTRE AS PARTES, POUCOS DIAS APÓS A SIMULAÇÃO DE DESISTÊNCIA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATUAÇÃO DA CORRETORA E A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO. INSUBSISTÊNCIA. **CONJUNTO PROBATÓRIO A COMPROVAR QUE A APROXIMAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES FOI REALIZADA PELA CORRETORA DA AUTORA, COM DIVULGAÇÃO DO IMÓVEL, AGENDAMENTO DE VISITAS E INÍCIO DAS TRATATIVAS. NEGÓCIO CELEBRADO COM O MESMO COMPRADOR, POUCOS DIAS APÓS A DESISTÊNCIA SIMULADA.** COMISSÃO DEVIDA. EXEGESE DOS ARTS. 722, 724 E 725 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL ACESSÓRIA, EX VI DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJSC, ApCiv 5013579-79.2023.8.24.0033, 3ª Câmara de Direito Civil , Relatora para Acórdão DENISE VOLPATO , julgado em 07/10/2025)

DECISÕES RELEVANTES

Contrato com exclusividade. Inércia do corretor



DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. **CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. POSTERIOR REVOGAÇÃO. INÉRCIA DA IMOBILIÁRIA COMPROVADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA.** RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença de improcedência do pedido autoral de recebimento de comissão de corretagem por venda ocorrida após assinatura de contrato de autorização de venda de imóvel. 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a comissão de corretagem no caso em tela. 3. Inércia da imobiliária comprovada. Inexistência de provas acerca da oferta do bem e aproximação de possíveis compradores. Comissão de corretagem indevida. [...] (TJSC, ApCiv 0304809-56.2018.8.24.0075, 4ª Câmara de Direito Civil, Relatora para Acórdão ERICA LOURENCO DE LIMA FERREIRA, D.E. 29/08/2025)

A corroborar com a tese de inércia da corretora, não há qualquer evidência de que foi produzido material de oferta, como, por exemplo, placas, anúncios ou a simples exposição do imóvel no próprio site da imobiliária apelante.

Como bem destacou o Juízo a quo, "a parte autora justifica que outros materiais de divulgação não foram confeccionados por falta de tempo, já que o réus enviaram a notificação de resilição de contrato em menos de 5 (cinco) meses da sua assinatura. No entanto, tal justificativa não se sustenta, já que cinco meses é tempo mais do suficiente para elaboração de materiais de propaganda e oferta, ainda mais se considerar-se que o prazo de exclusividade era de 6 (seis) meses"

DÚVIDAS?

Muito obrigada!



@luisa.callegarocola
@callegarocola

